

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 30 jumada I 1440 – 5 février 2019

162^{ème} année

N° 11

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019 , relative à la création du programme « AMEN SOCIAL »	276
Loi n° 2019-11 du 30 janvier 2019 , portant approbation de l'accord de prêt conclu le 7 juin 2018, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de renforcement des fondations pour l'apprentissage	278
Loi n° 2019-12 du 30 janvier 2019 , portant approbation de l'accord de prêt conclu le 25 janvier 2018 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du projet d'appui à la connectivité routière dans le Nord-Est	279
Loi n° 2019-13 du 30 janvier 2019 , portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017 à Tunis entre la République Tunisienne et la banque africaine du développement pour la participation au financement du projet d'appui au développement des compétences techniques et technologiques.....	279

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2019-19 du 30 janvier 2019 , portant ratification de l'accord de prêt conclu le 7 juin 2018, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de renforcement des fondations pour l'apprentissage	280
---	-----

Décret Présidentiel n° 2019-20 du 30 janvier 2019 , portant ratification de l'accord de prêt conclu le 25 janvier 2018, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du projet d'appui à la connectivité routière dans le Nord-Est	280
Décret Présidentiel n° 2019-21 du 30 janvier 2019 , portant ratification de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine du développement pour le financement du projet d'appui au développement des compétences techniques et technologiques.....	281
Attribution de l'ordre de la République.....	281
Décret Présidentiel n° 2019-25 du 4 février 2019 , portant déclaration de l'état d'urgence.....	281
Ministère des Finances	
Décret gouvernemental n° 2018-88 du 17 décembre 2018 , fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 7% et les conditions pour le bénéfice de ces avantages	281
Décret gouvernemental n° 2019-89 du 11 janvier 2019 , portant fixation de la composition et des modalités du fonctionnement de la commission chargée de l'émission de l'avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.....	301
Décret gouvernemental n° 2019-90 du 21 janvier 2019 , fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la fabrication locale	302
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2019, portant deuxième renouvellement d'un permis de recherche de substances minérales du 5 ^{ème} groupe au lieu dit "Nafta Tozeur" dans le gouvernorat de Tozeur.....	308
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2019, portant deuxième renouvellement d'un permis de recherche de substances minérales du 4 ^{ème} groupe au lieu dit "Sebkhat El Brigua" dans le gouvernorat de Médenine	308
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 31 janvier 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4 ^{ème} groupe au lieu dit "Oued El Aouekria" dans le gouvernorat de Tataouine	309
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 5 ^{ème} groupe au lieu dit "Kalaa Khasba" dans le gouvernorat de Kef.....	310
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6 ^{ème} groupe au lieu dit "Télept" dans le gouvernorat de Kasserine	311
Ministère de l'Education	
Arrêté du ministre de l'éducation du 30 janvier 2019, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs de l'enseignement préparatoire et secondaire (session 2018).	312
Arrêté du ministre de l'éducation du 30 janvier 2019, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles primaires (session 2018).....	313

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Arrêté du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 janvier 2019, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2018	314
--	-----

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective sectorielle de gestion des déchets solides et liquides	317
Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques.....	317
Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des cuirs et peaux	318
Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants	319
Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de la fonderie et de la métallurgie et des constructions mécaniques	320
Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 16 à la convention collective sectorielle du textile	320
Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 16 à la convention collective sectorielle de la confection et de la bonneterie	321
Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des assurances	322

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2019-01.....	324
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2019-02.....	327

Loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL » (1).

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article Premier - Il est créé en vertu de la présente loi un programme "AMEN SOCIAL" désigné ci-après par le programme « AMEN SOCIAL », pour la promotion des catégories pauvres et des catégories à revenu limité.

Art. 2 - Sont considérées « catégories pauvres et catégories à revenu limité », au sens de la présente loi, les individus ou les familles qui souffrent de privation multidimensionnelle touchant le revenu, la santé, l'éducation, le logement, l'accès aux services publics et les conditions de vie.

Le ministère chargé des affaires sociales instaure un modèle de score sur la base des dimensions de privation susvisées au premier alinéa du présent article, en vue d'identifier les catégories éligibles au programme « AMEN SOCIAL » et de les classer en catégories pauvres et en catégories à revenu limité.

Le modèle de score est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Art 3 - L'Etat instaure une stratégie nationale d'inclusion sociale et d'autonomisation économique en vue de réduire la pauvreté et les causes qui y conduisent, suivant une approche participative avec toutes les parties prenantes, et veille à sa mise en œuvre par l'instauration et le développement de programmes et de mécanismes appropriés.

Art 4 – Est réputée responsabilité nationale au sens de la présente loi :

- La contribution à la prévention et à la réduction de la pauvreté, la prévention de retomber dans la pauvreté et de la transmettre de génération en génération, et le soutien et le renforcement des efforts en vue d'instaurer la justice sociale,

- La garantie des conditions d'une vie digne aux catégories pauvres et aux catégories à revenu limité et œuvrer à leur promotion ;

- La garantie de leur accès aux services de soins, d'éducation, de formation et d'inclusion économique et sociale.

L'Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics, s'engagent à concrétiser cette responsabilité nationale, dans le cadre d'une approche participative avec les entreprises privées, les organisations nationales, les associations, les familles et les individus y compris ceux qui sont couverts par les dispositions de la présente loi.

Art. 5 - Il est créé un conseil supérieur de « Développement Social » chargé de l'évaluation, de la coordination et du suivi des politiques sociales de l'Etat en matières d'inclusion sociale, d'autonomisation économique et de réduction de la pauvreté.

Le Conseil supérieur de « Développement Social » est présidé par le Chef du Gouvernement. Ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 6 - Il est créé par décret gouvernemental, un établissement public à caractère non administratif, dénommé « Agence nationale pour l'inclusion et le développement social », désignée ci-après « l'Agence ». L'organisation administrative et financière de l'Agence et les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret gouvernemental.

Chapitre II

Du programme « AMEN SOCIAL »

Art. 7 - Le programme « AMEN SOCIAL » a pour but de :

- Garantir le droit à un revenu minimum et le droit aux prestations de soins au profit des catégories pauvres et des catégories à revenu limité,

- Promouvoir les catégories pauvres et les catégories à revenu limité, améliorer leurs conditions de vie et assurer leur accès aux services de base tels que les soins, l'éducation, l'enseignement, la formation professionnelle, l'emploi, le logement et le transport,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 16 janvier 2019.

- Renforcer les mécanismes d'inclusion et d'autonomisation économique et concrétisation du principe de « compter sur soi-même »,

- Réduire la pauvreté, d'éviter d'y retomber et de la transmettre de génération en génération,

- Lutter contre l'exclusion, de réduire les disparités sociales et régionales, renforcer l'égalité des chances et consacrer la justice sociale et la solidarité.

Art. 8 - Bénéficient du programme «AMEN SOCIAL» les catégories pauvres et les catégories à revenu limité des tunisiens et des étrangers résidant légalement en Tunisie sur la base du principe de réciprocité et en tenant compte des conventions internationales en la matière.

Les conditions et les procédures pour bénéficier du programme « Amen Social », ainsi que le retrait du bénéfice du programme et de s'y opposer, sont fixées par un décret gouvernemental.

Les prestations indûment attribuées aux bénéficiaires du programme« AMEN SOCIAL» sont recouvrés, et ces bénéficiaires sont poursuivis conformément à la législation en vigueur.

Art. 9 - L'Agence fixe la liste des bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL »au sens de l'article 2de la présente loi, en se basant sur les règles de transparence, d'objectivité et d'équité, et en tenant compte du principe de l'inégalité compensatrice au profit des catégories aux besoins spécifiques, des régions et des zones prioritaires selon les indicateurs de développement régional.

Art. 10 - L'Etat s'engage à fournir les moyens et les dispositifs pour financer les programmes « AMEN SOCIAL ».

Chapitre III

Les prestations allouées aux bénéficiaires du programme "AMEN SOCIAL"

Section première - Les transferts et le soutien financier

Art. 11 - Il est accordé aux catégories pauvres, identifiées conformément au système de score mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, des transferts financiers directs versés chaque mois. Le mode de calcul et le montant de ces transferts financiers sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances.

Art. 12 - Les catégories pauvres et les catégories à revenu limité bénéficient, d'un soutien financier occasionnel, dont les cas de son octroi ainsi que son montant, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances.

Section 2 - Les prestations de soins

Art. 13 - Les catégories pauvres et les catégories à revenu limité bénéficient des soins, de traitement médical, d'hospitalisation dans les structures publiques de santé, de dispositifs prothétiques facilitant l'intégration ainsi que des prestations de réhabilitation, conformément à la législation en vigueur.

Section 3 - Les mécanismes d'inclusion et d'autonomisation économique

Art. 14 - Les catégories pauvres et les catégories à revenu limité bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL », bénéficient d'un accès prioritaire aux programmes de logements sociaux, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 15 - l'Etat prend des mesures préférentielles, dans le cadre de programmes et de mécanismes de formation professionnelle et de l'emploi, au profit des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL », conformément à la législation en vigueur.

Art. 16 - Il est accordé aux catégories pauvres et catégories à revenu limité bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL », un accès prioritaire aux programmes de développement régional et de l'économie sociale et solidaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 17 - L'Etat met en place les mécanismes et prend les mesures nécessaires pour renforcer l'enseignement et l'accès aux services éducatifs et universitaires au profit des bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL ».

CHAPITRE IV

Le registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité

Art. 18 - L'Agence détient « un registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité », contenant des informations et des données démographiques, médicales, éducatives, sociales, économiques et de prestations, concernant les catégories précitées et les prestations qui leur sont accordées dans le cadre du programme « AMEN SOCIAL ».

L'Agence prend toutes les mesures nécessaires pour protéger et assurer la sécurité et la fiabilité et la pérennité des données contenues dans « le registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité », conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Elle œuvre au développement des modalités de leur gestion.

Art. 19 - L'Agence procède à la mise à jour du « registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité » d'une manière périodique et une fois au moins tous les deux ans, et ce sur la base des enquêtes sociales, des résultats des recoupements avec les bases de données publiques, des signalements de la société civile et des citoyens, notamment les bénéficiaires parmi eux du programme « AMEN SOCIAL ».

L'Agence publie également, et dans la limite de ses attributions, des relevés annuels à propos des transferts sociaux.

Art. 20 - L'Agence élabore un rapport annuel qui est transmis au Président de l'Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement.

Art. 21 - Les structures publiques qui supervisent les bases de données publiques, pouvant être exploitées dans la réalisation et la mise à jour « du registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité », sont tenues de communiquer d'une manière continue et périodiquement les informations et les données nécessaires, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Ces structures ne peuvent opposer le secret professionnel ou fiscal.

Art. 22 - L'Etat se réfère aux informations, aux données et aux indicateurs fournis par « le registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité », dans l'instauration des politiques et des stratégies et dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et des mécanismes visant à lutter contre l'exclusion, la réduction et la prévention de la pauvreté et la promotion des catégories pauvres et des catégories à revenu limité dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi et du logement, ainsi que les programmes de développement régional, les programmes de l'économie sociale et solidaire, et de l'inclusion financière.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 23 - Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les dispositions de la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

Loi n° 2019-11 du 30 janvier 2019, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 7 juin 2018, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de renforcement des fondations pour l'apprentissage⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 7 juin 2018 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement d'un montant de quatre vingt un millions deux cent mille (81.200.000) Euros pour le financement du projet de renforcement des fondations pour l'apprentissage.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 15 janvier 2019.

Loi n° 2019-12 du 30 janvier 2019, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 25 janvier 2018 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du projet d'appui à la connectivité routière dans le Nord-Est⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 25 janvier 2018, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement d'un montant de cent vingt-deux millions (122.000.000) d'Euros pour le financement du projet d'appui à la connectivité routière dans le Nord-Est.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 15 janvier 2019.

Loi n° 2019-13 du 30 janvier 2019, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017 à Tunis entre la République Tunisienne et la banque africaine du développement pour la participation au financement du projet d'appui au développement des compétences techniques et technologiques⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine du développement, d'un montant de soixante-douze millions (72.000.000) Euros pour la participation au financement du projet d'appui au développement des compétences techniques et technologiques.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 15 janvier 2019.

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2019-19 du 30 janvier 2019, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 7 juin 2018, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de renforcement des fondations pour l'apprentissage.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2019-11 du 30 janvier 2019, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 7 juin 2018, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de renforcement des fondations pour l'apprentissage,

Vu l'accord de prêt conclu le 7 juin 2018, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de renforcement des fondations pour l'apprentissage.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié l'accord de prêt conclu le 7 juin 2018, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de renforcement des fondations pour l'apprentissage.

Art. 2 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret Présidentiel n° 2019-20 du 30 janvier 2019, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 25 janvier 2018, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du projet d'appui à la connectivité routière dans le Nord-Est.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2019-12 du 30 janvier 2019, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 25 janvier 2018, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du projet d'appui à la connectivité routière dans le Nord-Est,

Vu l'accord de prêt conclu le 25 janvier 2018, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du projet d'appui à la connectivité routière dans le Nord-Est.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié l'accord de prêt conclu le 25 janvier 2018, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du projet d'appui à la connectivité routière dans le Nord-Est.

Art. 2 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret Présidentiel n° 2019-21 du 30 janvier 2019, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine du développement pour le financement du projet d'appui au développement des compétences techniques et technologiques.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2019-13 du 30 janvier 2019, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine du développement pour le financement du projet d'appui au développement des compétences techniques et technologiques,

Vu l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine du développement pour le financement du projet d'appui au développement des compétences techniques et technologiques.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine du développement pour le financement du projet d'appui au développement des compétences techniques et technologiques.

Art. 2 - Le ministre du développement, de l'investissement et de coopération internationale et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Par décret Présidentiel n° 2019-22 du 31 janvier 2019.

La catégorie de commandeur de l'ordre de la République est attribuée à compter du 31 janvier 2019, aux personnes citées ci-après :

- Monsieur Taïeb Rached,
- Monsieur Abdessalem Mehdi Grissia,

- Monsieur Nejib Guettari,
- Monsieur Tarek Chkiwa,
- Monsieur Youssef Bouzekher.

Décret Présidentiel n° 2019-25 du 4 février 2019, portant déclaration de l'état d'urgence.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment son article 77,

Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence,

Et après consultation du chef du gouvernement et du président de l'assemblée des représentants du peuple.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - L'état d'urgence est déclaré sur tout le territoire de la République Tunisienne du 5 février 2019 jusqu'au 6 mars 2019.

Art. 2 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 4 février 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2018-88 du 17 décembre 2018, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 7% et les conditions pour le bénéfice de ces avantages.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018,

Vu la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux, telle que modifiée par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-1785 du 23 août 1999, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2011-598 du 18 mai 2011,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont fixés par la liste n° I annexée au présent décret gouvernemental, les équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire n'ayant pas de similaires fabriqués localement importés par les entreprises de transport ferroviaire, et bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 7%.

Le bénéfice des avantages susmentionnés est subordonné au respect par les entreprises de transport ferroviaire des conditions générales pour le bénéfice des régimes fiscaux privilégiés prévus au point 6 du deuxième titre des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 2 - Sont fixés par la liste n° II annexée au présent décret gouvernemental, les équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire fabriqués localement et bénéficiant de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 7%.

Art. 3 - Les entreprises de transport ferroviaire s'engagent par écrit auprès des services des douanes dont elles relèvent à ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, les équipements ayant bénéficié des avantages mentionnés par l'article premier du présent décret gouvernemental, durant les cinq ans à compter de la date de leur importation. La cession desdits équipements avant l'expiration de ce délai est subordonnée à l'autorisation des services des douanes et l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de leur valeur et selon les taux en vigueur à la date de la cession.

Ainsi, les entreprises de transport ferroviaire s'engagent par écrit auprès des services susmentionnés à ne pas céder les pièces de rechange ayant bénéficié des avantages mentionnés par l'article premier du présent décret gouvernemental. La cession des pièces de rechange est subordonnée à l'autorisation des services des douanes et l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de leur valeur et selon les taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 4 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 99-1785 du 23 août 1999, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération.

Art. 5 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Pour Contresign
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

ANNEXE N° I

Liste des équipements et pièces de rechange importés nécessaires à l'activité du transport ferroviaire et n'ayant pas de similaires fabriqués localement

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 32.10	- Autres peintures - Epoxy enrichie en ZN réf. 80, - Epoxy / Polyamide réf 12 F, - Primaire époxy phosphate de ZN (2 comp) réf 12 GEF, - Antibruit à l'eau réf S 132,
EX 32.14	- Enduits utilisés en peintures -Enduit polyester réf SP 69.
EX 34.02	- Autres agents de surface organiques (autres que les savons) même conditionnés pour la vente au détail (dissolvant). - Autres préparations de nettoyage, non conditionnées pour la vente au détail.
Ex 36.04	- Pétards et signalisations pour chemins de fer.
EX 38.01	- Autres préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits (pâtes à luter, liant).
EX 38.10	- Préparations pour le décapage des métaux (détergent pour pièces mécaniques) - Préparations des types utilisées pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes (tison d'allumage). - Pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits.
EX 38.11	- Inhibiteurs d'oxydation
EX 38.14	- Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs. - Diluant époxy réf 352 - 76, - Diluant polyuréthane réf 352 - 17 - Préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis.
EX 38.15	- Autres catalyseurs supportés (réf 929/3000 et réf 286- TP).
Ex 38.24	- Préparations désincrustantes et similaires.
EX 39.17	- Tubes et tuyaux rigides ou autre matières plastiques. - Accessoires des tubes et tuyaux (joints, coudes et raccords par exemple) en matières plastiques suivant norme ferroviaire UIC.
EX 39.26	- Autres articles pour usages techniques tels que joints, rondelles etc, en matières plastiques pour matériel de chemins de fer. - Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des numéros 39-01 à 39-14 pour matériel de chemins de fer.(couvre mécanisme, module cabine de toilette, socle relais, presse étoupe, etc).
Ex 40.08	- Revêtements de sol et tapis de pied, en caoutchouc non alvéolaire, vulcanisé non durci pour matériel de chemins de fer. - Baguettes et profilés, en caoutchouc non alvéolaire, vulcanisé non durci pour matériel de chemins de fer.
EX 40.09	- Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires, d'un diamètre intérieur inférieur à 69 mm. - Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, pourvus de leurs accessoires, d'un diamètre intérieur inférieur à 69 mm - Autres tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, pourvus de leurs accessoires.
40.10	- Courroies transporteuses en caoutchouc vulcanisé.
EX 40.15	- Gants, mitaines et moufles, en caoutchouc vulcanisé non durci.
EX 40.16	- Bloc amortisseur, soufflets et joints pour matériel de chemins de fer - Autres articles pour usage technique, en caoutchouc vulcanisé non durci ni alvéolaire pour matériel de chemin de fer. - Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci ni alvéolaire pour matériel de chemin de fer. - Autres ouvrages en caoutchouc alvéolaire vulcanisé non durci, pour matériel de chemins de fer.
EX 44.12	- Autres bois contre plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
EX 45.03	- Joints en liège naturel

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 45.04	- Joints en liège aggloméré
EX 48.23	- Joints en pâtes à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. - Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs en bobines, en feuilles ou en disques.
EX 52.03	- Coton cardé ou peigné, utilisé comme matelas filtrant de densité 200 g/m ²
EX 59.04	- Linoléums, même découpés.
EX 59.11	- Autres produits et articles textiles pour usages techniques pour matériels de chemins de fer.
Ex 65.06	- Coiffures de sécurité, même garnis.
EX 68.04	- Meules pour entretien de la voie.
EX 68.10	- Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, mêmes armés pour chemins de fer.
EX 68.13	- Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante, d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières pour matériel de chemins de fer.
EX 69.03	- Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres silencieuses analogues.
Ex 70.02	- Tubes en verre non travaillé.
EX 70.14	- Verrerie de signalisation.
EX 70.19	- Tissus, y compris les rubans, en fibres de verre - Fibres de verre (y compris la laine de verre).
72.08	- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud non plaqués ni revêtus.
72.09	- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus.
72.10	- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus
72.11	- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus.
72.12	- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm plaqués ou revêtus.
EX 72.14	- Autres barres en fer ou en aciers non alliées, laminées ou filées à chaud, contenant en poids moins de 0,25% ou plus, mais moins de 0,6% de carbone d'une section circulaire dont le diamètre est inférieur à 60 mm - Autres barres en fer ou en aciers non alliés laminées ou filées à chaud, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone
EX 72.15	- Autres barres en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone - Autres barres en fer ou en aciers non alliés
EX 72.16	- Profilés en fer ou en aciers non alliés, en U, ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm - Profilés en fer ou en aciers non alliés, en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus - Profilés en fer ou en aciers non alliés, en U, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus - Profilés en fer ou en aciers non alliés, en I, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus - Profilés en fer ou en aciers non alliés, en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus - Profilés en fer ou en aciers non alliés, en L, ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus - Profilés, en fer ou en acier non alliés, simplement laminés ou filés à chaud - Autres profilés en fer ou en acier non alliés.
EX 72.17	- Fils en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, non revêtus même polis, d'une section inférieure à 1 mm - Fils en fer ou en aciers non alliés contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, revêtus d'autres métaux communs, d'une section inférieure ou égale à 1 mm

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
Ex 72.23	- Fils en aciers inoxydables, contenant en poids moins de 2,5% de nickel.
EX 72.26	- Autres produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm pour matériel de chemins de fer.
EX 72.28	• Barres en aciers alliés à coupe rapide • Barres en aciers silico-manganeux • Autres barres en autres aciers alliés, simplement laminées ou filées à chaud • Autres barres en autres aciers alliés
EX 73.02	- Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier, rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails.
EX 73.04	-Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier spécifiques pour les chemins de fer.
EX 73.07	-Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple) en fonte, fer ou acier spécifiques pour les chemins de fer.
73.12	- Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires en fer ou en acier non isolés pour l'électricité.
EX 73.14	- Produits tissés (toiles métalliques) en aciers inoxydables
EX 73.15	- Autres chaînes à rouleaux, à maillons articulés en fonte, fer ou acier - Autres chaînes de transmission, à maillons articulés, en fonte, fer ou acier - Autres chaînes à maillons articulés, en fonte, fer ou acier
EX 73.18	- Tire-fond, en fonte, fer ou acier - Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier - Vis autotaraudeuse, en fonte, fer ou acier - Autres vis en acier inoxydable filetées suivant norme ferroviaire AAR - Autres boulons filetés non creux en fonte fer ou acier même avec leurs écrous ou rondelles à l'exclusion des : • boulons à cames diam 18/167 avec écrou et rondelle plate de 50 x 20 x 4 en acier galvanisé • boulons d'entretoise de PN de 24 x 238/67 • boulons d'éclisse à tête diamant de 20 x 188/62 • boulons pour JIP de 22 x160/ 57 • boulons d'éclisse de 24 x 148 / 55 - Autres articles filetés, suivant dimensions en pouce en fonte fer ou acier suivant norme ferroviaire AAR. - Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier suivant dimensions en pouce suivant norme ferroviaire AAR. - Autres rondelles, en fonte, fer ou acier suivant dimensions en pouce suivant norme ferroviaire AAR. - Goupilles, chevilles et clavettes en fonte, fer ou acier - Ecrous filetés en fonte, fer ou acier - Rivets en fonte, fer ou acier (rivet tête bombé réf ALMG 34,8 x 10) classe 8,8 et >. - Vis et boulons, en fonte, fer, acier, ou acier inoxydables, filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, pour la fixation des éléments de voies ferrées.
73.20	- Autres ressorts en hélice, en fer ou en acier pour matériel de chemins de fer, - Ressorts à boudin, en fer ou en acier, - Autres ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier
EX 73.24	- Autres articles d'hygiène ou de toilette, en fonte, fer ou acier pour matériel de chemins de fer (réservoir d'eau, cuvette et lavabos, doseur de savon).
EX 73.25	- Ouvrages moulés en fonte non malléable - Autres ouvrages moulés, en fonte malléable, fer ou acier
EX 73.26	- Colliers de serrage en fer ou acier pour engins ferroviaires autobloquants - Autres ouvrages en fer ou en acier - Autres ouvrages en fer ou en acier, à l'état brut. - Autres ouvrages en fer ou en acier, estampés mais non autrement travaillés pour matériel de chemins de fer.

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 74.07	- Barres et profiles en cuivre affiné - Barres et profiles en alliages de cuivre à base de cuivre zinc (laiton) - Autres barres et profiles en autres alliages de cuivre
EX 74.08	- Fils en autres alliages de cuivre
74.09	- Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm
EX 74.11	- Tubes et tuyaux à base de cuivre-zinc (laiton) - Autres tubes et tuyaux en autres alliage de cuivre.
EX 74.12	- Accessoires de tuyauteries, en cuivre affiné - Accessoires de tuyauteries, an alliages de cuivre
74.13	- Torons, câbles, tresses, et articles similaires en cuivre, non isolés pour l'électricité
EX 74.14	- Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils de cuivre - Tôle et bandes déployées, en cuivre
EX 74.15	- Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort), en cuivre - Rivets en cuivre - Vis à bois filetés, en cuivre - Autres vis en cuivre - Boulons et écrous en cuivre - Autres articles filetés, en cuivre
EX 74.19	- Joints, serre-clips, bagues et jets - Autres ouvrages en cuivre pour matériel de chemins de fer.
76.06	- Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm
76.08	- Tubes et tuyaux en aluminium.
76.09	- Accessoires et tuyauteries (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium.
76.14	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité.
Ex 76.16	Autres ouvrages en aluminium pour matériel de chemins de fer.
EX 78.03	- Fils en plomb
78.05	- Tubes et tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, par exemple, etc) en plomb
79.05	- Tôles, feuilles et bandes, en zinc
EX 79.06	- Tubes et tuyaux en zinc
EX 80.06	- Tubes et tuyaux en étain
EX 82.01	- Fourches à ballast
82.03	Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe- tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main.
EX 82.04	- Douille de serrage interchangeable, même avec manches
82.05	- Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes à souder et similaires, étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils, enclumes, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale.
82.07	- Outils interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines- outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étrépage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.
Ex 82.08	- Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le travail des métaux.
82.09	- Plaquettes, baguettes, pointes et objet similaires pour outils, non montés, constitués par des carbures métalliques frites ou des cermets.
EX 83.01	- Verrous, en métaux communs pour matériel de chemin de fer.
EX 83.02	- Ferme portes automatiques, en métaux communs - Autres garnitures, ferrures et articles similaires de véhicules pour voies ferrées, en métaux communs
EX 83.07	- Tuyaux flexibles en fer ou en acier, même avec leurs accessoires torcadés pour caisses et bogies du matériel roulant pour chemins de fer - Tuyaux flexibles en autres métaux communs, même avec leurs accessoires, pour autres usages
EX 83.08	- Agrafes, crochets et oeilletons de tous genres, en métaux communs pour matériel de chemins de fer. - Rivets tubulaires, en métaux communs pour matériel de chemins de fer. - Rivets à tige fendue, en métaux communs pour matériel de chemins de fer.

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 83.09	- Scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs pour matériel de chemins de fer. - Autres bouchons en métaux communs
EX 84.08	- Autres moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) pour matériel de chemins de fer.
EX 84.09	- Soupapes pour d'autres moteurs pour matériel de chemins de fer. - Pistons pour d'autres moteurs pour matériel de chemins de fer. - Blocs-cylindres, bielles, carters, culasses, cylindres et chemises pour d'autres moteurs pour matériel de chemins de fer. - Carburateurs et leurs parties et pièces détachées pour d'autres moteurs pour matériel de chemins de fer. - Injecteurs et porte-injecteurs pour d'autres moteurs pour matériel de chemins de fer. - Autres parties pour d'autres moteurs pour matériel de chemins de fer.
EX 84.12	- Autres moteurs hydrauliques pour matériel de chemins de fer. - Moteurs pneumatiques à mouvement rectiligne (cylindres) pour matériel de chemins de fer.
EX 84.13	- Pompes pour liquides comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif autre que celles utilisées dans les stations services ou les garages. - Pompes à bras, autres que celles des N°s 8413.11 ou 8413.19 pour matériel de chemins de fer. - Pompes à liquide pour le refroidissement des moteurs à allumage par étincelles ou à combustion interne pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Pompes à carburant ou à huile pour moteurs à allumage par compression pour matériel de chemins de fer. - Autres pompes destinées à actionner un vérin hydraulique pour matériel de chemins de fer. - Autres pompes pour liquides pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Électropompes immergées multicellulaires pour matériel de chemins de fer. - Parties de pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif pour matériel de chemins de fer. - Parties d'autres pompes destinées au matériel de chemins de fer. - Parties d'élévateurs à liquides pour matériel de chemins de fer.
EX 84.14	- Autres ventilateurs pour matériel de chemins de fer. - Compresseurs pour matériel de chemins de fer. - Autres hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateurs incorporés, même filtrantes pour voitures voyageurs de chemins de fer, pour matériel de chemins de fer. - Parties d'autres compresseurs pour matériel de chemins de fer. - Parties de pompes pour matériel de chemins de fer. - Parties de générateurs à pistons libres pour matériel de chemins de fer. - Parties de ventilateurs du n° 841451.0 et de hottes aspirantes de n° 841460.0 pour matériel de chemins de fer. - Parties des autres appareils du n° 84.14 pour matériel de chemins de fer. - Parties de compresseurs pour groupes frigorifiques pour matériel de chemins de fer. - Ventilateurs, à usage industriel. - Pompe à air à commande.
EX 84.15	- Autres machines et appareils pour le conditionnement de l'air avec dispositif de réfrigération pour matériel de chemins de fer. - Parties des machines et appareils pour le conditionnement de l'air pour matériel de chemins de fer.
EX 84.18	- Groupes à compressions dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur pour matériel de chemins de fer. - Evaporateurs pour matériel de chemins de fer. - Condenseurs pour matériel de chemins de fer.
EX 84.19	- Parties des autres machines et appareils relevant du numéro 841990 destinés à la maintenance des équipements ferroviaires pour matériel de chemins de fer.
EX 84.21	- Filtre d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelle ou par compression des véhicules pour voies ferrées. - Autres parties filtrantes des véhicules pour voie ferrée. - Parties filtrantes pour filtres à air pour moteurs à allumage par étincelle ou par compression des véhicules pour voies ferrées pour matériel de chemins de fer. - Autres parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz pour matériel de chemins de fer. - Autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz pour matériel de chemins de fer.

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 84.24	- Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires pour l'entretien du matériel et équipement ferroviaire. - Lave glace pour matériel roulant chemins de fer. - Parties des machines et appareils du n° 84.24.
EX 84.25	- Vérins hydrauliques pour levage d'engins ferroviaires. - Autres crics et vérins pour matériel de chemins de fer.
EX 84.26	- Ponts roulants et poutres roulantes sur supports fixes - Portiques mobiles sur pneumatiques - Autres ponts roulants, poutres roulantes et portiques
EX 84.28	- Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention d'engins ferroviaires
EX 84.31	- Parties de treuils - Parties de palans - Parties de vérins - Parties des autres appareils du n° 84.25 - Parties d'ascenseurs - Parties de machines ou appareils du n° 84.27
Ex 84.43	- Imprimantes, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau.
Ex 84.58	- Tours, à commande numérique autres qu'horizontaux travaillant par enlèvement de métal.
Ex 84.59	- Machines à percer les métaux.
84.60	- Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage travaillant des métaux ou des cermets à l'aide des meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84.61.
Ex 84.61	- Machines à tronçonner les métaux et les cermets.
EX 84.62	- Machines hydrauliques (y compris les presses), à cisailer les métaux, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailer.
EX 84.66	- Parties et accessoires pour machines des N°s 84.57 à 84.61 - Parties et accessoires pour machines des N°s 84.62 et 84.63 - Mandrins, pinces et douilles.
EX 84.67	- Outils pneumatiques, hydrauliques, ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main.
84.68	- Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85.15, machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle.
EX 84.70	- Machines à établir les tickets, comportant un dispositif de calcul et accessoires. - Autres machines du n° 84.70 comportant un dispositif de calcul
EX 84.71	- Micro-ordinateur pour trafic d'exploitation ferroviaire et de signalisation
EX 84.73	- Ensemble de microstructure électronique monté sur un support approprié conçu comme partie d'une mémoire de machine numérique de traitement de l'information - Parties et accessoires des machines du n° 84.70.
Ex 84.76	- Parties des machines du n° 84.76.
EX 84.79	Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre : - Vibrateurs à moteur électrique et leurs parties - Humidificateurs et déshumidificateurs et leurs parties - Graisseurs automatiques de machines à foyer et leurs parties. - Cuves, bacs et autres récipients y compris les cuves et bacs d'électrolyte comportant des dispositifs mécaniques, non dénommés ailleurs. - Cabine de peinture. - Autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs pour la maintenance du matériel ferroviaire.

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 84.80	- Plaques de fond pour moules, - Modèles pour moules.
EX 84.81	- Détendeurs pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Valves pour transmission oléohydrauliques ou pneumatiques pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Clapets et soupapes de retenues pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Valves sertissables sur flacons en verre ou en autres matières pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Robinets à gaz pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Vannes pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Autres articles de robinetterie et organes similaires, pour matériel de chemins de fer et leurs parties.
EX 84.82	- Roulements à billes pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Roulements à rouleaux en forme de tonneau pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Roulements à aiguilles pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Roulements à rouleaux cylindriques pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Autres y compris les roulements combinés pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Billes, aiguilles, galets et rouleaux pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Bagues brutes en fonte, fer ou acier non inoxydable pour roulements pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Autres bagues pour roulements pour matériel de chemins de fer et leurs parties.
EX 84.83	- Vilebrequins et arbres à cames pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Autres arbres de transmission pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Manivelles pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Paliers à roulements incorporés pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Paliers, autres qu'à roulements incorporés pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Coussinets pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Engrenages pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Roues de friction, autres que les simples roues et autres organes élémentaires de transmission pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Autres réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse. - Volants pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Poulies pour tous moteurs pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Poulies autres que pour moteurs pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Joints d'articulation pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Embrayages pour matériel de chemins de fer et leurs parties. - Organes d'accouplement pour matériel de chemins de fer et leurs parties.
EX 84.84	- Joints métalloplastiques - Jeux ou assortiments de joints de composition différente, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues pour matériel de chemins de fer.
EX 84.87	- Bâtis et socles de presses - Bagues d'étanchéité - Graisseurs - Volants à main - Leviers et poignées de commande - Dispositifs de protection - Autres parties de machines

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 85.01	- Moteurs électriques d'une puissance comprise entre 1/20 et 1/25 CV, d'une vitesse de 6000 tours/minute et d'un poids de 1 kg ou moins sans les accessoires - Autres moteurs électriques d'une puissance n'excédant pas 37,5W - Moto réducteurs, moto freins et moto variateurs, universels d'une puissance excédant 37,5W mais n'excédant pas 750W - Moteur de tractions à courant continu - Autres moteurs universels d'une puissance excédant 37,5W mais n'excédant pas 750W - Autres moteurs à courant continu, d'une puissance n'excédant pas 750W - Machines génératrices à courant continu, d'une puissance inférieure ou égale à 750W - Autres moteurs à courant continu, d'une puissance excédant 75 Kw n'excédant pas 375 Kw. - Autres moteurs à courant alternatif, monophasés - Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés d'une puissance n'excédant pas 350W - Moto-réducteurs, moto-freins et moto variateurs d'une puissance excédant 750 Watts mais n'excédant pas 75 KW - Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés d'une puissance de plus de 0,75KW à 7,5 KW inclus - Autre moteurs à courant alternatif, polyphasés d'une puissance de plus de 7,5 KW à 50 KW inclus - Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi diesel) d'une puissance excédant 75KVA mais n'excédant pas 375 KVA - Autres moteurs à courant continu, d'une puissance excédant 750W mais n'excédant pas 75 KW - Autres moteurs à courant alternatif d'une puissance supérieure à 350 W mais n'excédant pas 750 W. - Moteurs à courant continu d'une puissance excédant 750W mais n'excédant pas 75 kw.
EX 85.02	- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), d'une puissance n'excédant pas 75 KVA, conçus pour la soudure, démunis de leur dispositif de soudage - Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), d'une puissance n'excédant pas 75 KVA, pour autres usages - Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), d'une puissance excédant 75 KVA. - Autres groupes électrogènes, d'une puissance n'excédant pas 75 KVA - Autres groupes électrogènes, d'une puissance excédant 75 KVA - Autres convertisseurs rotatifs électriques. - Machines génératrices à courant alternatif, (Alternateurs) d'une puissance de 7 KVA ou moins.
EX 85.03	- Collecteurs de machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs pour matériel de chemins de fer. - Stators et rotors de machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs pour matériel de chemins de fer. - Tôles dites magnétiques de forme autre que carrée ou rectangulaire pour matériel de chemins de fer. - Autres parties pour machines génératrices, groupes électrogène, moteurs et convertisseurs rotatifs pour matériel de chemins de fer.
EX 85.04	- Autres transformateurs de ligne THT pour une puissance n'excédant pas 1KVA - Transformateurs pour mesure de courant pour une puissance n'excédant pas 1 KVA pour matériel ferroviaire. - Autres transformateurs pour une puissance n'excédant pas 1 KVA pour matériel ferroviaire - Autres transformateurs d'une puissance excédant 1 KVA mais n'excédant pas 16 KVA pour matériel ferroviaire - Autres transformateurs, d'une puissance excédant 16 KVA, mais n'excédant pas 500 KVA pour matériel ferroviaire - Autres redresseurs - Onduleurs - Ballast - Autres convertisseurs statiques - Hacheurs - Chargeurs de batteries - Dynamos générateurs électriques destinés à la pêche au feu - Bobines de défection et rotateurs VHF & UHF - Autres bobines de réactance et autres selfs - Parties de transformateurs électriques - Parties de convertisseurs électriques statiques - Parties de bobines de réactance et selfs

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 85.05	- Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après alimentation, en métal - Autres aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après alimentation - Electro-aimants - Plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques ou permanents ou similaires de fixation - Parties d'accouplement, embrayages, variateurs de vitesse électro-magnétique - Freins électro-magnétique - Electro aimants
EX 85.06	- Piles et batteries de piles électriques, d'un volume extérieur excédant 300 cm³ utilisé pour la signalisation et la télécommunication et passage à niveau des lignes de chemins de fer
EX 85.08	- Machines à raboter, à rainurer, boulonneuses, et déboulonneuses, électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main pour la maintenance des équipements ferroviaires et leurs parties - Surfaceuses, perceuses, polisseuses, électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main pour la maintenance des équipements ferroviaires et leurs parties - Limeuses, meuleuses électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main pour la maintenance des équipements ferroviaires et leurs parties - Machines à couper les tissus, électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main pour la maintenance des équipements ferroviaires et leurs parties - Tirefonneuses et scies électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main pour la maintenance des équipements ferroviaires et leurs parties
EX 85.11	- Bougies d'allumage pour matériels de chemins de fer. - Magnétos pour matériels de chemins de fer. - Dynamos-magnétos pour matériels de chemins de fer. - Volants magnétiques pour matériels de chemins de fer. - Distributeurs de courant d'allumage pour matériels de chemins de fer. - Bobines d'allumage pour matériels de chemins de fer. - Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices pour matériels de chemins de fer. - Dynamos pour matériels de chemins de fer. - Alternateurs pour matériels de chemins de fer. - Autres génératrices de courant pour matériels de chemins de fer. - Bougies de chauffage pour matériels de chemins de fer. - Conjoncteurs - disjoncteurs pour matériels de chemins de fer. - Autres appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression pour matériels de chemins de fer. - Induits et inducteurs pour appareils et dispositifs du n° 85.11 pour matériels de chemins de fer. - Autres parties des appareils et dispositifs du n° 85.11 pour matériels de chemins de fer.
EX 85.12	- Projecteurs blocs optiques et phares de rames ferroviaires et de Métro. - Balais d'essuie-glaces pour matériel roulant de chemins de fer - Couvercles des dispositifs de signalisation visuelle pour matériel chemins de fer - Autres appareils de signalisation
EX 85.13	- Autres lampes électriques portatives, à l'exclusion de celles du n° 85.12, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc...) lanterne électrique pour signalisation manuelle - Parties des lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie
EX 85.14	- Parties et pièces détachées des fours électriques industriels ou de laboratoires - Parties des autres appareils industriels ou de laboratoire pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques. - Autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par perte diélectriques.
EX 85.15	- Autres machines et appareils pour le soudage des métaux au jet de plasma et leurs parties
EX 85.16	- Résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45 et leurs parties

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 85.17	- Modems - Stations de base pour la télécommunication numérique, par fil. - Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage. - Assemblages électroniques pour appareils pour la télécommunication par courant porteur. - Equipements ou parties d'équipements électroniques pour appareils de télécommunication, sans fil.
EX 85.18	- Microphones et leurs supports - Haut-parleurs non montés dans leurs enceintes pour matériel de chemins de fer.
EX 85.24	- Logiciels d'exploitation et de maintenance du transport ferroviaire
EX 85.25	- Appareils émetteurs récepteurs de radiotéléphonie du type talkie-walkie - Autres appareils d'émission incorporant un appareil de réception pour matériel et équipement ferroviaire. - Caméras de retro vision - Caméras de surveillance - Autre caméras
EX 85.28	- Moniteur de retro vision - Moniteur de surveillance - Autre moniteur
EX 85.30	- Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages) de sécurité de contrôle ou de commande, pour voies ferrées - Système de contrôle d'accès aux stations. - Parties des appareils électriques de signalisation du n° 85.30
EX 85.31	- Autres appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, autre que ceux des n°s 85.12 ou 85.30 - Parties des appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30
EX 85.32	- Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capable d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 KVar (condensateurs de puissance) - Condensateurs fixes au tantale - Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium - Condensateurs fixes à diélectrique en céramique à une seule couche - Condensateurs fixes à diélectrique en céramique multicouche - Condensateurs fixes à diélectrique en papier ou en matières plastiques - Condensateurs au pyrolène - Autres condensateurs électriques fixes - Condensateurs électriques variables ou ajustables - Parties des condensateurs électriques
EX 85.33	- Résistances fixes au carbone agglomérées ou à couche, non chauffantes - Autres résistances fixes pour une puissance n'excédant pas 20 W, non chauffantes - Rhéostats et potentiomètres à résistances variables bobinées, pour une puissance n'excédant pas 20W - Autres résistances variables bobinées non chauffantes, pour une puissance n'excédant pas 20 W - Parties des résistances électriques non chauffantes (y compris celles des rhéostats et des potentiomètres) - Résistances électriques non chauffantes fixes ou variables, pour une puissance excédant 20W.
EX 85.34	- Circuits imprimés utilisé sur engins ferroviaires
EX 85.35	- Fusibles, pour une tension excédant 1000 V - Coupe-circuits à fusibles, pour une tension excédant 1000 V - Disjoncteurs pour une tension de 60 KV ou plus mais inférieure à 72,5 KV - Disjoncteurs pour une tension de 72,5 KV et plus - Interrupteurs pour une tension de 1000 V exclus à 60 KV exclus - Interrupteurs pour une tension de 60 KV ou plus mais inférieure à 72,5 KV - Interrupteurs pour une tension de 72,5 KV et plus - Parafoudres - Limiteurs de tension - Etaleurs d'ondes - Prises de courant pour une tension excédant 1000 V - Boîtes de jonction pour une tension excédant 1000 V

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
	- Commutateurs pour une tension excédant 1000 V - Coupes-circuits pour une tension excédant 1000 V - Autres appareils du n° 85.35 pour une tension excédant 1000 V - Disjoncteurs réenclencheurs pour les grandes centrales électriques, pour une tension excédant 1000 volts mais inférieure à 72.5 KV. - Disjoncteurs réenclencheurs pour les sous stations de traction électrique pour une tension excédant 72.5 KVA et n'excédant pas 250 KVA. - Sectionneurs pour une tension excédant 1000 volts mais inférieure à 72.5 KV. - Sectionneurs pour les sous stations de traction électrique pour tension excédant 72.5 KV et n'excédant pas 250 KV.
EX 85.36	- Fusibles pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant normes CEI - Coupe-circuits à fusibles pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI - Autres appareils pour la protection des circuits électriques, pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant normes CEI - Relais de télécommunication suivant normes CEI - Autres relais pour une intensité égale ou inférieure à 2 ampères, pour une tension n'excédant pas 60 V suivant normes CEI - Autres relais pour une intensité supérieure à 30 ampères, pour une tension n'excédant pas 60 V suivant normes CEI - Autres relais pour une intensité supérieure à 2 ampères et ne dépassant pas 30 ampères, pour une tension n'excédant pas 60 V suivant normes CEI - Relais pour une intensité égale ou inférieure à 2 ampères, pour une tension excédant 60 V mais n'excédant pas 1000 V suivant normes CEI - Relais pour une intensité supérieure à 2 ampères et ne dépassant pas 30 ampères, pour une tension excédant 60 V mais n'excédant pas 1000 V suivant normes CEI - Relais pour une intensité supérieure à 30 ampères, pour une tension excédant 60 V mais n'excédant pas 1000 V suivant normes CEI - Contacteurs et discontacteurs de courant électrique d'une intensité inférieure à 30 ampères - Contacteurs de courant électrique d'une intensité inférieure à 30 ampères et d'une puissance inférieure à 15 KW sous une tension de 280 volts et en catégorie AC3 (norme CEI) - Contacteurs et discontacteurs, d'une intensité supérieure à 30 ampères et d'une puissance supérieure à 15 KW, sous une tension de 380 volts et en catégorie AC3 suivant norme CEI - Interrupteurs pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI - Interrupteurs pour autres appareils électriques autres que domestiques, pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI - Interrupteurs automatiques pour tubes à décharge (starters) pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI - Interrupteurs commandés pour l'ouverture ou la fermeture des portes suivant norme CEI - Autres interrupteurs pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI - Sectionneurs pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI - Commutateurs pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI - Douilles pour lampes pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI, autres que de type domestique - Fiches et prises de courant d'une intensité inférieure ou égale à 20 ampères - Fiches et prises de courant d'une intensité supérieure à 20 ampères - Autres connecteurs - Boîtes de jonction, de dérivation, de coupure d'extrémité, pour une tension excédant 1000 V selon norme CEI - Fiches de contact pour interconnexion d'appareils électroniques entres eux selon norme CEI - Cosses de batteries selon norme CEI - Autres contacts d'extrémité selon norme CEI - Centrales clignotantes pour tous véhicules selon norme CEI - Autres appareillages pour tous véhicules selon norme CEI - Autres appareils du n° 85.36 pour une tension n'excédant pas 1000 V selon norme CEI - Capteur de courant

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 85.37	-Armoires de commande numérique, comportant plusieurs appareils des n° 85.36 pour une tension n'excédant pas 1000 V. - Appareils de commande à mémoire programmables pour une tension ne dépassant pas 1000 V.
EX 85.38	-Parties d'appareillage des n° 85.35, 85.36 et 85.37 pour matériel de chemins de fer - Tableaux, panneaux, consoles pupitres, armoires et autres supports du n°8537, dépourvus de leurs appareils.
EX 85.39	- Articles dits « phares et projecteurs scellés » utilisés pour matériel chemins de fer - Lampes à incandescence pour matériel de chemins de fer - Autres lampes à incandescence à culot à vis d'une tension aux bornes inférieure ou égale à 50 Volts et d'une puissance inférieure à 1000 W - Autres lampes à incandescence à culot à vis d'une tension aux bornes supérieure à 50 v, mais n'excédant pas 100 V et d'une puissance inférieure à 1000 W - Autres lampes à incandescence à culot à vis d'une puissance excédant 200 W mais inférieure à 1000 W et d'une tension aux bornes excédant 100 V - Autres lampes à incandescence, d'une tension aux bornes inférieure ou égale à 50 Volts, et d'une puissance inférieure à 1000 W - Autres lampes à incandescence, d'une tension aux bornes supérieure à 50 V, mais n'excédant pas 100V, et d'une puissance inférieure à 1000W - Autres lampes à incandescence d'une puissance excédant 200 W mais inférieure à 1000 W et d'une tension aux bornes excédant 100 V - Tubes à décharge pour rames - Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges, halogènes, au tungstène, d'une tension n'excédant pas 100 V. - Lampe fluo. - Baie de compartiment sans joints et cadres.
EX 85.41	- Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière et leurs parties - Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1W et leurs parties. - Autres transistors, autres que les phototransistors et leurs parties. - Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles et leurs parties. - Autres dispositifs à semi-conducteur et leurs parties. - Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser.
EX 85.42	- Cristaux piézo-électriques montés et leurs parties. - Circuits intégrés monolithiques, numériques. - Autres circuits intégrés monolithiques - Circuits intégrés hybrides - Autres circuits intégrés et micro-assemblages électroniques - Parties des circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
EX 85.43	- Générateurs de signaux
EX 85.44	- Fils pour bobinages en cuivre d'une section n'excédant pas 0,15 mm - Fils pour bobinage en cuivre d'une section excédant 3,2 mm - Autres fils pour bobinages de section autre que ronde pour rebobinage des moteurs de traction - Câbles spéciaux munis de leurs fiches de contact pour inter-connexion d'appareils électroniques entre eux pour tension n'excédant pas 80 volts utilisés dans les tachygraphes pour matériel roulant - Autres câbles, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V, munis de pièces de connexion, pour interconnexion d'appareils électroniques entre eux suivant norme C E I - Autres câbles pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1000V, munis de pièces de connexion suivant norme C E I - Autres fils télégraphiques ou téléphoniques pour une tension excédant 80 V, mais n'excédant pas 1000 V munis de pièces de connexion suivant norme C E I - Bandes électriques, pour une tension excédant 80 V, mais n'excédant pas 1000 V, munies de pièces de connexion suivant norme C E I - Tresses électriques, pour une tension excédant 80 V, mais n'excédant pas 1000 V, munies de pièces de connexion suivant norme C E I - Autres conducteurs isolés pour l'électricité, munis de pièces de connexion, pour une tension excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V suivant norme CEI - Tresses électriques, pour une tension excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V démunies de pièces de connexion pour moteur diesel de chemins de fer - Bandes et tresses électriques pour tensions excédant 1000V. - Câbles de fibres optiques. - Câble électrique.

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 85.45	- Balais en charbon pour génératrices et moteurs de traction - Autres articles en graphite ou en autre carbone pour usage électrique
EX 85.46	-Isolateurs en verre - Isolateurs en matières céramiques ne comportant aucune partie métallique, pour usage d'équipement des lignes électriques - Autres isolateurs en matières céramiques - Isolateurs en matières plastiques artificielles - Isolateurs en autres matières
EX 85.47	- Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes céramiques ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques autres que les isolateurs du n° 85.46 - Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes en plastiques artificielles ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques autres que les isolateurs du n° 85.46 - Pièces isolantes, entièrement en caoutchouc durci ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques autres que les isolateurs du n°85.46 - Pièces isolantes, entièrement en autres matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques autres que les isolateurs du n° 85.46 - Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs isolés intérieurement - Pièces isolantes en céramique, contenant en poids 80% ou plus d'oxydes métalliques pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 85.46. - Pièces isolantes en verre pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 85.46.
85.48	-Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre.
86.01	-Locomotives et locotracteurs à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques.
86.02	-Autres locomotives et locotracteurs, tendeurs
86.03	-Automotrices et autorails, autres que ceux du n° 86.04
86.04	-Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons) ateliers, wagons-grue, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)
86.05	-Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n° 86.04)
86.06	-Wagons pour le transport sur rails de marchandises
86.07	-Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires
86.08	-Matériel fixe de voies ferrées ou similaires, appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, leurs parties
EX 87.05	- Autres véhicules automobiles à usages spéciaux pour chemins de fer
EX 90.17	- Autres instruments de traçage - Micromètres, calibres et jauge - Pieds à coulisse - Autres instruments de mesure de linéaire. - Autres parties et accessoires des instruments du n° 90.17
EX 90.23	- Simulateur de conduite
Ex 90.24	- Machines et appareils d'essais des métaux, électroniques.
EX 90.25	- Thermomètres pour la climatisation des voitures des voyageurs et leurs parties - Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments, à liquide, à lecteur directe pour matériel de chemins de fer.

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 90.26	- Autres instruments et appareils du n° 90.26 et leurs parties et accessoires - Indicateurs de niveau - Indicateurs de pression (Manomètres) - Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression. - Parties et accessoires des instruments et appareils du n° 90.26.
Ex 90.27	- Parties et accessoires d'autres appareils du n° 90.27 pour matériel de chemins de fer
EX 90.29	- Indicateurs de vitesse et tachymètres, pour matériels ferroviaires - Autres indicateurs de vitesse et tachymètres - Parties et accessoires des appareils du n° 90.29 - Compteurs de productions et autres compteurs de tours.
EX 90.30	- Parties et accessoires des instruments et appareils du n° 90.30 : - Multimètres, appareils de mesure ou de contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance sans dispositif enregistreur, les voltmètres avec dispositifs enregistreurs et appareils pour la mesure ou le contrôle du matériel électrique avec ou sans dispositifs mesureurs - Voltmètres - Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur, autres qu'électroniques. - Parties et accessoires des autres instruments et appareils du n° 90.30.
90.31	- Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, projecteurs de profils.
EX 90.32	- Thermostats mécaniques à déclenchement électrique - Autres thermostats pour le contrôle automatique des températures - Autres régulateurs automatiques - Parties et accessoires des instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques - Manostats (Pressostats)
EX 90.33	- Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 destinés aux équipements ferroviaires
EX 91.04	- Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour matériel roulant de chemins de fer.
Ex 91.05	- Appareils d'horlogerie à mouvement autre que de montre avec cage en autres matières que les métaux précieux.
Ex 91.06	- autres appareils de contrôle de temps et compteurs - Verrous en métaux communs
EX 91.07	- Autres appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone, permettant de déclencher un mécanisme à temps donné
EX 92.08	- Sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche
EX 94.01	- Sièges des types utilisés pour voitures ferroviaires.
EX 94.05	- Projecteurs pour locomotives - Autres parties des appareils et articles du n° 94.05, en verre pour matériel de chemins de fer. - Afficheurs extérieurs. - Afficheurs intérieurs. - Afficheurs d'indice. - Plaques indicatrices lumineuses.
EX 96.11	Composteurs.
EX 96.12	Rubans encreurs

ANNEXE N° II

Liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité de transport ferroviaire fabriqués localement

- Ballast
- Boulons (de la voie ferrée)
- Eclisses (matériel de voie ferrée)
- Entretoises pour traverses
- Semelles en caoutchouc (pour la voie ferrée)
- Ressorts à boudins
- Ressorts à lames
- Pièces forgées
- Pièces moulées
- Pièces mécaniques (pièces usines, pièces en tôle pliée , etc ...)
- Pièces en caoutchouc (profilés, joints, butées, etc...)
- Pièces en caoutchouc- métal (silent bloc, amortisseurs en caoutchouc, rondelles intercalaires, etc...)
- Vitres trempées (pour matériel ferroviaire)
- Vitres feuilletées (pour matériel ferroviaire)
- Panneaux stratifiés (pour aménagement intérieur des voitures de voyageurs)
- Liège en feuille (pour confection des joints)
- Papier indéchirable, klingerite, cartons (confection de joints)
- Papier verre, abrasif
- Dissolvants (pour station de lavage et lavage des pièces)
- Combustibles gazeux (oxygène acétylène, azote, co2, fréon etc...)
- Tissu pour revêtement des dossiers et sièges et confection des rideaux des trains
- Tissu pégamoïd
- Articles en plastique (lisse de barrière)
- Extincteur et accessoires d'incendie
- Billetterie automatique
- Métaux d'apport : baguettes électrodes de soudure
- Pièce de rechange pour matériel de soudure
- Métaux antifricction (zinc, plomb, étain)
- Goupilles
- Visserie et boulonnerie
- Quincaillerie
- Goujon et tiges métalliques
- Gaine et tuyau métallique

- Flexibles
- Raccords
- Joints (en papier, en cuivre, etc...)
- Petit appareillage électrique, pour matériel ferroviaire
- Piles et batteries
- Résistances électriques
- Pneumatique (pneu 1200/20 pour camion-transport des centenaires)
- Câbles électriques (Energie, télécommunication et signalisation)
- Cuir (pour confection des pièces isolantes)
- Caoutchouc en bande, feuille, etc...
- Courroies de transmission
- Peinture et vernis
- Produits et dissolvants pour peintures
- Lampes à incandescence, fluorescentes
- Balais charbon
- Papier à usage technique (dessin, informatique, héliographique...)

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 39.09	- Polyuréthane sous formes primaires. - Fond polyuréthane (polyuréthane / acrylique isocyanate réf 286-TP). - Finition polyuréthane aliphatique RAL-7037, 5003, 9006, 9004, 9001, réf S-888.
EX 39.18	- Revêtement de sol pour wagons et rames de métro en rouleaux
EX 39.22	- Réservoirs de chasse, non équipés de leurs mécanismes en matières plastiques - Réservoirs de chasse, équipés de leurs mécanismes, en matières plastiques - Autres articles pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques
EX 42.04	- Autres articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniques - Traverses en bois
EX 44.06	- Bois de chêne, sciés ou désossés, longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
EX 44.07	- Bois de hêtre, sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
EX 44.09	- Autres bois profilés tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, autres que de conifères,
Ex 68.10	-Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, mêmes armés pour chemins de fer.
Ex 70.07	-Verres trempés, bombés, de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules de transport ferroviaire. -Vitre en verre pour les véhicules de transport ferroviaire.
EX 70.08	- Vitrage isolant à parois multiples.
EX 70.09	- Miroirs en verre de stations et rétroviseurs pour véhicules ferroviaires
EX 72.14	- Barres en fer ou en aciers non alliées, forgées - Autres barres en fer ou en acier non alliées, laminées ou filées à chaud, contenant en poids moins de 0,25% de carbone d'une section circulaire dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
Ex 73.08	- Portes motorisées en fonte, fer ou acier. - Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des constructions préfabriquées du n° 94.06.
Ex 76.10	- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils en aluminium pour matériel de chemins de fer.
EX 84.21	- Appareils pour la filtration des huiles minérales (essence, gas-oil, huile) pour moteurs à allumage par étincelle ou par compression pour matériel de chemins de fer.
EX 85.04	- Transformateurs à diélectrique liquide d'une puissance excédant 10.000 KVA. - Autres transformateurs de puissance excédant 500 KVA et n'excédant pas 50.000 KVA.
Ex 85.07	- Accumulateurs électriques, au nickel cadmium - Accumulateurs électriques, au nickel fer - Autres accumulateurs électriques - Bac et couvercles pour accumulateurs électriques - Plaques pour accumulateurs au plomb - Plaques pour accumulateurs autres qu'au plomb - Séparateurs pour accumulateurs électriques - Autres parties d'accumulateurs électriques - Autres accumulateurs électriques, au plomb
Ex 85.35	- Disjoncteurs pour une tension 1000 V exclus à 60 KV exclus

N° DE LA POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
Ex 85.36	- Autres disjoncteurs pour une tension n'excédant pas 1000 V suivant normes CEI - Fiches et prises de courant d'une intensité inférieure ou égale à 20 ampères - Raccords dominos et serre-fils selon norme CEI
Ex 85.38	- Tableaux comportant plusieurs appareils des ns 85.35 ou 85.36 pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension n'excédant pas 1000V - Armoires de commande numérique comportant plusieurs appareils des n° 85.35 ou 85.36 pour une tension excédant 1000 V.
Ex 85.44	- Câbles coaxiaux pour usage téléphonique norme CCITT N° G 342-G 622 - Autres conducteurs électriques coaxiaux suivant norme NFC 93550 - Autres conducteurs télégraphiques ou téléphoniques pour tensions n'excédant pas 80 Volts démunis de pièces de connexion suivant norme CCITT N° G 611 - G 543 - Autres fils électriques pour une tension excédent 80 V mais n'excédant pas 1000 V munis de pièces de connexion suivant norme C E I - Autres câbles, pour une tension excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V, démunis de pièces de connexion suivant spécification technique 296 - Autres fils électriques pour une tension excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V, démunis de pièces de connexion suivant spécification technique 296 - Autres conducteurs électriques pour tension excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V, démunis de pièces de connexion suivant spécification technique 296 - Autres câbles pour une tension excédant 1000 V - Autres fils électriques pour une tension excédent 1000 V - Autres câbles et fils électrique pour une tension excédant 1000 V
Ex 86.09	-Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

Décret gouvernemental n° 2019-89 du 11 janvier 2019, portant fixation de la composition et des modalités du fonctionnement de la commission chargée de l'émission de l'avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et la plus récente la loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002 relative à la composition du conseil régional,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 portant promulgation de code de commerce, tel que modifié et complété par les textes subséquents et la plus récente, la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives, et notamment son article 474,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, et la plus récente le loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 relative à la loi de finances pour l'année 2017,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents et le plus récent, le décret gouvernemental n° 2016-1141 du 26 août 2016.

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités du fonctionnement de la commission chargée de l'émission de l'avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics en vertu de l'article 474 du code de commerce, désignée dans le présent décret gouvernemental par "la commission",

Art. 2 - La "commission" est chargée de l'émission d'un avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, ces collectivités locales et des établissements publics dans les deux phases de règlement amiable et judiciaire qui concernent les :

- Créances revenant à l'Etat,
- Créances revenant aux collectivités locales,
- Créances revenant aux établissements publics dont le budget et la gestion financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi organique du budget et les dispositions du code de la comptabilité publique, et ce, au sens de l'article 39 bis du code précité,
- Financements octroyés dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat pour gérer des ressources sur le budget ou sur des ressources garanties par l'Etat.

Art. 3- La commission est présidée par un cadre du ministère des finances ayant au minimum la fonction de directeur général. La commission se compose des membres permanents et de membres non permanents.

Les membres permanents sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition des autorités concernées comme suit:

- Deux représentants de la Présidence du gouvernement,
- Un représentant du ministère de la justice,
- Deux représentants du ministère des finances,
- Un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l'environnement,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Les membres non permanents sont nommés par décision du ministre des finances sur proposition des autorités concernées, comme suit :

- Un représentant de l'institution financière concernée,

- Un représentant de la commune locale concernée.

Un cadre de la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement se charge de la fonction du rapporteur de la commission.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile, à assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

Art. 4 - La commission se réunit sur convocation de son président une fois chaque trois mois et chaque fois que la nécessité l'exige et le président fixe les dates et les ordres du jour des réunions.

Les convocations aux réunions de la commission accompagnées de l'ordre du jour sont envoyées avant 10 jours au moins de la date de la réunion.

La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

A défaut de quorum à la première réunion, la commission est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai maximum d'une semaine et dans ce cas la commission se réunit valablement en présence de trois membres au moins.

Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 5 - Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le rapporteur de la commission et signés par tous les membres présents.

Art. 6 - La commission dispose d'un secrétariat permanent qui se charge d'assister son président dans l'organisation et le pilotage de ses travaux et l'archivage de ses documents. Cette mission est confiée à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Art. 7 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Décret gouvernemental n° 2019-90 du 21 janvier 2019, fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la fabrication locale.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019,

Vu la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux, telle que modifiée par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995, fixant les listes des parties, pièces détachées et accessoires et produits utilisés dans la réparation, l'entretien ou le montage des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10 % et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1769 du 10 novembre 2015,

Vu le décret n° 2006-468 du 15 février 2006, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture, à la pêche et à la navigation maritime bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 au titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2015-1769 du 10 novembre 2015,

Vu le décret gouvernemental n°2015-2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-1281 du 23 novembre 2017,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont fixés par la liste n°1 annexée au présent décret gouvernemental les parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement éligibles au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation ou à l'acquisition locale.

Art. 2 - Sont fixés par la liste n° 2 annexée au présent décret gouvernemental les parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche fabriqués localement, éligibles au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition locale.

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n°95-1764 du 2 octobre 1995 susvisé.

Art. 4 - Le ministre des finances est chargé, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

LISTE N° 1

Parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement éligibles au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation ou à l'acquisition locale

N° de position	Désignation des produits
EX 15-18	- Huiles incongelables.
EX 27-11	- Fluides frigorifiques.
EX 36-04	- Fusées de signalisation et de détresse.
EX 39-01	- Granulés de polyéthylène destinés à la fabrication des serres agricoles et des équipements à usage agricole et de pêche.
EX 39-02	- Granulés de polypropylène sous formes primaires destinés à la fabrication des équipements à usage agricole et de pêche.
EX 39-07	- Résines pour la construction des navires, bateaux de pêche et bacs aquacoles.
EX 39-08	- Granulés de polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 sous formes primaires destinés à la fabrication des équipements à usage agricole et de pêche.
EX 39-09	- Granulés de polyéthylène destinés à la fabrication : * graines souples et tubes poreux en polyéthylène dans l'irrigation goutte à goutte, * tuyaux en polyéthylène dans l'irrigation goutte à goutte avec gouteurs intégrés autorégulant.
EX 39-17	- Pièces de raccordement en polyéthylène haute densité pour tuyaux d'irrigation, - Pièces de raccordement en polyéthylène haute densité et en polypropylène pour réseaux de chauffage des serres agricoles, - Pièces de raccordement en polypotydien.
EX 39-20	- Plaques en polycarbonate ou en verre et polycarbonate pour serres agricoles.
EX 39-26	- Aspersoirs d'irrigation, - Flotteurs pour la pêche d'un diamètre supérieure ou égale à 10 cm, - Gants pour insémination et fouilles rectales.
EX 40-05	- Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc utilisées dans la construction navale.
EX 40-10	- Courroies transporteuses d'une circonférence supérieure ou égale à 120 cm, - Courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé d'une circonférence supérieure à 120 m.
EX 40-11	- Pneumatiques neufs, en caoutchouc des types utilisés pour avions à usage agricole.
EX 40-13	- Chambre à air, en caoutchouc des types utilisés pour avions à usage agricole.
EX 40-16	- Autres articles en caoutchouc vulcanisé à usage technique pour moteurs marins.
EX 49-05	- Ouvrages cartographiques imprimés sous forme de livres ou de brochures destinés pour la pêche ou la navigation maritime.
EX 54-04	- Mono filaments en polyamide de 67 décitex et plus, dont la dimension de la coupe transversale n'excède pas 2mm, utilisés pour la pêche.
EX 56-08	- Filets pour plancton dont l'ouverture de la maille est inférieure à 2 mm.
EX 70-19	- Fibres et laines de verre utilisées dans la construction navale.
De EX 72-08 à EX 72-12	- Tôles marines utilisées dans la construction navale.
EX 73-07	- Pièces spéciales et raccords en acier galvanisé pour installation d'irrigation (cols de cygne, croix à 4 sorties, dès, réduction, dérivation avec ou sans vanne etc..), - Autres accessoires de tuyauterie non moulés.
EX 73-15	- Chaînes d'ancre et d'amarrage pour les bateaux et embarcations maritimes, - Chaînes en fonte, fer ou acier pour filets de pêche.
EX 73-17	- Clous et pointes galvanisés ou zingués pour la construction navale
EX 79-07	- Anodes en zinc utilisées dans les bateaux et embarcations maritimes aux fins de la protection contre la corrosion.
EX 82-14	- Tondeuses à main et outils interchangeables.
EX 84-02	- Parties des chaudières des bateaux et embarcations maritimes.

N° de position	Désignation des produits
EX 84-05	- Parties de générateurs de gaz.
EX 84-06	- Parties de turbines à vapeur.
EX 84-07	- Moteurs à allumage par étincelles pour avions à usage agricole.
EX 84-08	- Moteurs à allumage par compression pour avions à usage agricole.
EX 84-09	- Pièces de moteurs pour avions à usage agricole, - Parties et pièces détachées des moteurs pour la propulsion des bateaux et embarcations maritimes.
EX 84-11	- Pièces de turboréacteurs pour avions à usage agricole.
EX 84-12	- Parties de moteurs pneumatiques pour moteurs marins et moteurs hydrauliques.
EX 84-13	- Parties des électropompes à axe vertical du n°84-13 à l'exception des corps de pompes en fonte, - Parties de pompes d'injection pour moteurs marins, - Parties d'élévateur à liquide, - Pompes pour pulvérisateurs agricoles relevant du n°84-24 et leurs parties.
EX 84-14	- Parties de générateurs à piston, - Parties de turbo compresseur à air ou à gaz, - Parties de compresseur pour groupes frigorifiques, - Hélices pour pulvérisateurs agricoles relevant du n°84-24.
EX 84-15	- Clips et mécanismes pour système de ventilation latérale des serres agricoles.
EX 84-18	- Parties de machines pour la fabrication de la glace en écaille destinée à la conservation des produits de la mer, - Evaporateurs et leurs parties, - Condenseurs et leurs parties, - Accessoires de groupe frigorifique.
EX 84-19	- Parties des autres machines et appareils du n°84-19, - Echangeur de chaleur.
EX 84-21	- parties de centrifugeuses, - Crépines pour pompes relevant de la position du n° 84-13, - Filtres et appareils de filtration pour moteurs marins, - Filtres et appareils de filtration pour station d'irrigation goutte à goutte, - Filtre pour fluide frigorigène, - Filtre à air pour moteurs pour avions à usage agricole - Filtres et appareils de filtration pour pulvérisateur agricole relevant du n°84-24.
EX 84-22	- Parties de machines et appareils du n° 84-22 autres que les machines à laver la vaisselle.
EX 84-23	- Têtes électroniques, règles graduées dites « romaines » et anti-fraudes pour pont bascule.
EX 84-24	- Asperseurs métalliques et pivot pour l'irrigation des grandes superficies, - Appareils à projeter, disperser ou pulvériser les matières liquides ou en poudre et leurs parties pour avions à usage agricole.
EX 84-25	- Vérins hydrauliques de direction et nécessaires de vérins pour tracteurs et moissonneuses batteuses.
EX 84-31	- Parties de treuils, cabestans, grues remontes-filets et grues pour la pêche, - Parties de palans, - Parties de chariots gerbeurs autopropulsés à moteur électrique du n° 84-27.
EX 84-33	- Parties de machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles.
EX 84-34	- Parties de machines à traire.
EX 84-37	- Parties de machines pour le nettoyage, triage ou le calibrage des semences, grains ou légumes secs, - Parties d'autres machines et appareils du n° 84-37.
EX 84-67	- Outils pneumatiques autres qu'à moteurs électriques incorporés pour emploi à la main spécifique à la taille des arbres fruitiers, à la récolte et au ramassage des olives (sécateurs peignes).
EX 84-81	- - Robinets-vannes en acier inoxydable d'un diamètre supérieur à 2 pouces et bornes d'irrigation bridées, - Accessoires de protection de réseau hydraulique (clapets anti-retour et autres équipements similaires) , - Robinet de contrôle pour avions à usage agricole, - Doseur de fertilisation pour station d'irrigation goutte à goutte, - Support porte arroseur, - Goûteur pour irrigation, - Autres vannes en fonte ou en acier type papillons, murale ou à opercule automatique,

N° de position	Désignation des produits
	- Vannes thermostatiques pour installations de chauffage géothermale, - Détendeurs pour moteurs marins, - Valves pour la transmission oléohydraulique. - Vannes de prises d'eau pour bateaux ou embarcations maritimes, - Vannes régulatrices et distributeurs hydrauliques pour appareils de levage et de manutention de filets de pêche, - Vannes pour installations frigorifiques, - Détendeurs pour installations frigorifiques, - Vannes régulatrices et distributeurs pour pulvérisateurs agricole relevant du n° 84-24.
EX 84-83	- Train réducteur complet pour tracteur agricole type épicycloïdal, - Arbre de transmission en acier inoxydable pour pompe à axe vertical, - Arbre de transmission à cardon, type télescopique, - Lignes d'arbre pour moteur marins et leurs parties, - Vilebrequins pour moteurs marins et pour moteurs diesel à 1 ou 2 cylindres de motoculteurs et mini tracteurs et tracteurs agricoles, - Réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse de moteurs marins et leurs parties, - Réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse pour pulvérisateurs agricole relevant du n°84-24, - Renvoi d'angle pour équipements de pompage.
EX 84-84	- Pochettes de joints pour les moteurs marins pour la propulsion des bateaux et embarcations maritimes.
EX 84-87	- Hélices pour moteurs marins pour la propulsion des bateaux et embarcations maritimes.
EX 85-03	- Stator et rotor pour moteur électrique immergé.
EX 85-07	- Accumulateurs électriques pour avions à usage agricole.
EX 85-10	- Tondeuses pour moutons à moteur incorporé et accessoires.
EX 85-11	- Dynamos et alternateurs pour moteurs marins, - Bougies d'allumage pour moteurs pour avions à usage agricole.
EX 85-29	- Parties des appareils émetteurs-récepteurs et appareils de radiodétection et de radio sondage pour navigation maritime.
EX 85-30	- Feux de navigation maritime, - Combiné manocontact, signal d'alarme pour moteurs marins.
EX 85-36	- Douilles en porcelaine de type E40 pour lampes d'une tension aux bornes inférieure à 50 volts et d'une puissance inférieure à 1000W, utilisées dans la pêche à la lumière, - Fusibles pour échosondeurs, - Contacteurs, relais, interrupteurs, sectionneurs et commutateurs pour avions à usage agricole.
EX 85-40	- Tubes cathodiques pour échosondeurs, - Magnétron
EX 85-44	- Câbles de connexion munis de leurs extrémités pour appareils de navigation maritime.
EX 87-08	- Parties, pièces et accessoires des tracteurs agricoles, y compris ceux à chenilles : * boîtes de vitesse complètes et leurs parties et accessoires, * ponts-arrière complets et leurs parties et accessoires, * ponts-avant-moteurs complets et leurs parties et accessoires, * essieu-avant complet, * boîtiers de direction et leurs parties, * nécessaires de prise de force, * distributeurs hydrauliques pour système de relevage, * nécessaire d'embrayage.
EX 87-16	- Traîneau d'enrouleur d'irrigation, - Essieux pour pulvérisateurs agricole relevant du n°84-24,
EX 88-03	- Hélices pour moteurs d'avions agricoles et leurs pales.
EX 95-07	- Hameçons.
EX 96-02	- Cire gaufrée.

LISTE N° 2

Parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche fabriqués localement, éligibles au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition locale

N° de position	Désignation des produits
EX 39-17	- Pièces de raccordement nécessaires à la mise en place des tuyaux en PVC de pression de 4 à 16 bars.
EX 39-20	- Film en plastique en E.V.A et en tri-couches pour serres agricoles.
EX 39-25	- Réservoirs en plastique pour pulvérisateurs agricole relevant du n°84-24.
EX 54-02	- Fils pour la fabrication et le ramendage des filets de pêche.
EX 56-07	- Cordes et cordages utilisés pour la pêche.
EX 63-07	- Bouées couronnes pour la pêche.
EX 73-07	- Autres accessoires de tuyauterie non moulés pour les conduites visées au n° 73-06.
EX 73-11	- Tuyauterie en cuivre du circuit du froid.
EX 73-12	- Câbles en acier, fonte ou mixte pour la pêche.
EX73-26	- Ouvrages en fer pour pulvérisateurs agricole relevant du n°84-24.
EX 84-09	- Parties et pièces détachées des moteurs du n° 84-08 d'une puissance n'excédant pas 50 cv.
EX 84-18	- Parties de meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid.

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2019, portant deuxième renouvellement d'un permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit "Nafta Tozeur" dans le gouvernorat de Tozeur.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au sein du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 21 mars 2012, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Nafta Tozeur » dans le gouvernorat du Tozeur,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 novembre 2015, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Nafta Tozeur » dans le gouvernorat de Tozeur,

Vu la demande, déposée le 26 janvier 2018, à la direction générale des mines, par laquelle La compagnie des phosphates de Gafsa a sollicité l'attribution d'un 2^{ème} renouvellement d'un permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Tozeur, au lieu dit "Nafta Tozeur" carte Tozeur et Bir Souamech à l'échelle 1/100.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 8 mars 2018,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 22 juin 2018 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est renouvelé, pour une période de trois ans, le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe institué par l'arrêté susvisé du 21 mars 2012. Suite à ce renouvellement, la durée de validité dudit permis expirera le 26 mars 2021 inclus.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la compagnie des phosphates de Gafsa doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à vingt-neuf million cent quatre-vingt mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2019, portant deuxième renouvellement d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit "Sebkhat El Brigua" dans le gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au sein du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 21 mars 2012, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Sebkhath El Brigua » dans le gouvernorat de Médenine,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 novembre 2015, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Sebkhath El Brigua » dans le gouvernorat de Médenine,

Vu la demande, déposée le 19 janvier 2018 à la direction générale des mines, par laquelle la compagnie générale des salines de Tunisie a sollicité le deuxième renouvellement d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Médenine, au lieu dit "Sebkhath El Brigua" carte Alouet El Gonna à l'échelle 1/100.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 8 mars 2018,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 9 juillet 2018 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est renouvelé, pour la deuxième fois et pour une période de trois ans, le permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe institué par l'arrêté susvisé du 21 mars 2012. Suite à ce renouvellement, la durée de validité dudit permis expirera le 26 mars 2021 inclus.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la compagnie générale des salines de Tunisie doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à un million trois cent dix mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 31 janvier 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit "Oued El Aouekria" dans le gouvernorat de Tataouine.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au sein du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 26 mai 2017 à la direction générale des mines, par laquelle la société NR-SOL a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Tataouine, au lieu dit "Oued El Aouekria" carte Fom Tataouine à l'échelle 1/100.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 8 mars 2018,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 22 juin 2018, qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La société NR-SOL faisant éléction de son domicile à la zone industrielle, 1160 Ennadhour, Zaghouan, est autorisée à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit "Oued El Aouekria" dans le gouvernorat de Tataouine.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 400 hectares et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003 -1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	380.364
2	382.364
3	382.362
4	380.362
1	380.364

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévu à l'article premier du présent arrêté, la société NR-SOL doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à cent quinze mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit "Kalaa Khasba" dans le gouvernorat de Kef.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au sein du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 8 janvier 2018, à la direction générale des mines, par laquelle La compagnie des phosphates du Nord a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Kef, au lieu dit "Kalaa Khasba" carte Kalaat Senan et Thala à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 8 mars 2018,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 9 juillet 2018 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La compagnie des phosphates du Nord faisant éléction de son domicile au 53 rue Echam, 1002 Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit "Kalaa Khasba" dans le gouvernorat de Kef.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte douze périmètres élémentaires, soit 4800 hectares et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	192.666
2	200.666
3	200.660
4	192.660
1	192.666

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la compagnie des phosphates du Nord doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à cinq cent quarante mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe au lieu dit "Télept" dans le gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au sein du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales appartenant au 6^{ème} groupe régi par le code minier,

Vu la demande, déposée le 14 novembre 2017 à la direction générale des mines, par laquelle la société Carbonate Tunisienne Liquide a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Kasserine, au lieu dit "Télept" carte de Fériana à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 8 mars 2018,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 9 juillet 2018 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La société Carbonate Tunisienne Liquide, faisant élection de son domicile à la route de Kasserine, Km 3, 1240 Fériana, Kasserine, est autorisée à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe au lieu dit "Télept" dans le gouvernorat de Kasserine.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique « El Kis » : latitude 34° 57' 24.64", longitude : 8° 35' 27.41 " , altitude : 808 mètres selon la carte de Fériana à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur 1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 3208 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B, C) de longueur 1000 mètres et de direction Nord-Sud passant à 1166 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud: est une droite (C, D) de longueur 1000 mètres et de direction Est-Ouest passant à 2208 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest: est une droite (D, A) de longueur 1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 2166 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Carbonate Tunisienne Liquide doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à quatre vingt douze mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*
Slim Feriani

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 30 janvier 2019, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs de l'enseignement préparatoire et secondaire (session 2018).

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation et notamment l'article 9,

Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant, nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu l'arrêté du 19 octobre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l'enseignement préparatoire et secondaire.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 8 mars 2019 et jours suivants, un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs de l'enseignement préparatoire et secondaire, et ce, dans la limite de 40 postes repartis comme suit :

disciplines	Nombre de postes
Arabe	4
Français	4
Anglais	9
Histoire et géographie	2
Philosophie	2
Allemand	1
Mathématiques	5
Sciences physiques	3
Sciences de la vie et de la terre	2
Gestion	3
Génie mécanique	2
Génie électrique	1
Education civique	1
Education théâtrale	1

Art. 2 - Est fixé au 13 février 2019 le dernier délai du dépôt des candidatures par voie hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera close le 8 février 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le ministre de l'éducation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 30 janvier 2019, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles primaires (session 2018).

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation.

Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu le décret présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu l'arrêté du 19 octobre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires.

Arrêté :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 8 mars 2019 et jours suivants, un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles primaires et ce dans la limite de trente (30) postes repartis comme suit:

Spécialités	Nombre de postes
Arabe	17
Français	8
Anglais	5

Art. 2 - Est fixé au 13 février 2019 le dernier délai du dépôt des candidatures par voie hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera close 8 février 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2019.

Le ministre de l'éducation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 janvier 2019, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2018.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2007-403 du 26 février 2007,

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente et notamment son article 6,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales du 2 août 2018,

Vu le rapport de l'autorité compétente pour le premier semestre de l'année 2018.

Arrête :

Article premier - La liste des variétés inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2018, est fixée conformément à la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2019.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**Liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel
des variétés végétales pour l'année 2018**

IDENTIFICATION DE LA VARIETE				Obtenteurs & Responsable de l'obtention	Date d'inscription
N° d'enregistrement	Nomination	Type	Caractéristiques culturales		
Cultures des légumineuses					
Pois maraîcher					
1752	All Sun	Non Hybride	Automne-Hiver	Radu Grumeza, Agro seed Research bvba/Société Agricom	2018
1753	Design	Non Hybride	Automne-Hiver	Radu Grumeza, Agro seed Research bvba/Société Agricom	2018
1745	Sultana	Non Hybride	Automne-Hiver	GSN Semences /SociétéSTAJAP	2018
Pois protéagineux					
1772	Indiana	Non Hybride	Saison	RAGT 2n/ Société SOSEM	2018
1773	Astronaute	Non Hybride	Saison	RAGT 2n/ Société SOSEM	2018
Férvole					
1758	Zaher	Non Hybride	Saison	CRRGC à Béja/INRAT	2018
Vesce de Narbonne					
1332	Faiza	Non Hybride	Saison	INRAT/INRAT	2018
Cultures industrielles					
Colza					
1764	Agamax	Hybride	Printemps	Norddeutsche Pflanzenzucht H.G. Lembke KG/Société Agrosystemes	2018
1759	09N487C	Hybride	Printemps	Pionner Overseas corporation /Société Agropole	2018
1760	11N432C	Hybride	Printemps	Pionner Overseas corporation /Société Agropole	2018
1761	44Y84 (06N784I)	Hybride	Printemps	Pionner Overseas corporation /Société Agropole	2018
Cultures Fourrages					
Luzerne					
1444	Adorna	Non Hybride	Automne	Continental Semences/ Société SOCOOPEC	2018
1446	Gea	Non Hybride	Automne	Continental Semences/ Société SOCOOPEC	2018
1447	Marina	Non Hybride	Automne	Continental Semences/ Société SOCOOPEC	2018
Cultures maraîchères					
Tomate					
Type : Cerise					
1744	SV1201TC	Hybride	Primeur	Monsanto Vegetable IP Management BV/ Société Nutriplant	2018
Type : Allongée					
1722	Aubade	Hybride	Primeur	Gautier Semences SAS/ Société El Moussem Agricole	2018
1705	SV2333TJ	Hybride	Primeur	Monsanto Vegetable IP Management BV/ Société Nutriplant	2018
1746	Soltan	Hybride	Primeur	Zayintec Technology S.L/ Société Tadco	2018
1701	Policarpo F1	Hybride	Arrière saison	Enza Zaden Beheer B.V/ Société Protagri	2018
Type : Ronde					
1703	SV1585TE	Hybride	Arrière saison	Monsanto Vegetable IP Management BV/ Société Nutriplant	2018
Fraisier					

IDENTIFICATION DE LA VARIETE				Obtenteurs & Responsable de l'obtention	Date d'inscription
N° d'enregistrement	Nomination	Type	Caractéristiques culturales		
1743	Melissa	Hybride	Hiver	Nicola Tufaro/ Nova Siri Genetics SRL	2018
1740	Marisol	Hybride	Hiver	Nicola Tufaro/ Nova Siri Genetics SRL	2018
Aubergine					
1838	Belinda	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
1835	Nawal	Hybride	Hiver	Sakata vegetables Europe SAS/Société Planète verte	2018
Concombre					
1851 bis	Legendario	Hybride	Hiver	Monsanto Vegetable IP Management BV/ Société Nutriplant	2018
1850 bis	Hoplita	Hybride	Hiver	Monsanto Vegetable IP Management BV/ Société Nutriplant	2018
Chou fleur					
1833	Basan	Hybride	Hiver	Bejo Zaden B.V/ Société Agriprotec	2018
Carotte					
1848	Maestro	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
1847	Musico	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
1849	Gold Nugget	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
Courgette					
1800	Rebal	Hybride	Hiver	Mirro-seeds /Société Planète verte	2018
1834	Alexandra	Hybride	Hiver	Hollar seeds /Société Agrimatco Tunisia	2018
Oignon					
1831	Redsuperior	Hybride	Hiver	United genetics seeds Co/Société Tasmid	2018
1832	White Suprema	Hybride	Hiver	United genetics seeds Co/Société Tasmid	2018
Laitue					
Type : Beurre					
1839	Arletti	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
1853	Tina	Hybride	Hiver	GSN / Société STUCOD	2018
Type : Batavia					
1843	Protecionist	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
1840	Dragone	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
1842	Jezabeel	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
1846	Sunline	Hybride	Hiver	Shamrock/Société SEPCM	2018
Type : Feuille De Chêne					
1841	Eglantine	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
Type : Romaine					
1845	Conan	Hybride	Hiver	Vilmorin/Société SEPCM	2018
Porte greffe piment					
1704	Creonte	Hybride	-	Monsanto Holland BV/ Société Nutriplant	2018
Porte greffe Cucurbitacées					
1903	Gaia F1	Hybride	-	Ergon Internationale / Société El Moussem Agricole	2018
Arboriculture Fruitière					
Framboisier					
1352	Adelita	Hybride	Précoce	Plantas de Navara/ Plantas de Navara	2018

Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective sectorielle de gestion des déchets solides et liquides.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 21 novembre 2014, portant approbation de la convention sectorielle de gestion des déchets solides et liquides,

Vu l'arrêté du 24 janvier 2018, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 25 décembre 2017,

Vu la convention collective sectorielle de gestion des déchets solides et liquides portant agrément du ministre des affaires sociales le 21 novembre 2014 et signée le 4 novembre 2014.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 2 à la convention collective sectorielle de gestion des déchets solides et liquides, signé le 13 décembre 2018 et annexé au présent arrêté, est agréé ⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

⁽¹⁾ L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 24 décembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques,

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 16 mars 1983,

Vu l'arrêté du 17 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 11 juin 1993,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 28 mai 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,

Vu l'arrêté du 14 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 5 octobre 2011,

Vu l'arrêté du 25 mars 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 1 mars 2013,

Vu l'arrêté du 27 octobre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 10 octobre 2014,

Vu l'arrêté du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 4 avril 2016,

Vu l'arrêté du 26 juillet 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à cette convention, signé le 3 juillet 2017,

Vu la convention collective nationale du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques, signée le 6 septembre 1975 et révisée par les avenants susvisés.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques, signé le 13 décembre 2018 et annexé au présent arrêté, est agréé ⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

⁽¹⁾ L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des cuirs et peaux.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 29 mars 1975, portant agrément de la convention collective nationale des cuirs et peaux,

Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 16 mars 1983,

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 12 août 1993,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 14 juillet 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 30 juin 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,

Vu l'arrêté du 1^{er} novembre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 22 octobre 2011,

Vu l'arrêté du 8 avril 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 21 mars 2013,

Vu l'arrêté du 17 novembre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 7 novembre 2014,

Vu l'arrêté du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 4 avril 2016,

Vu l'arrêté du 2 février 2018, portant agrément de l'avenant n° 14 à cette convention, signé le 10 janvier 2018,

Vu la convention collective nationale des cuirs et peaux signée le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants susvisés.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des cuirs et peaux, signé le 13 décembre 2018 et annexé au présent arrêté, est agréé ⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 17 juillet 1975, portant agrément de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants,

Vu l'arrêté du 27 juin 1983 portant agrément de la sentence arbitrale concernant les secteurs de la chaussure, du textile, de la confection et de la bonneterie, rendue le 30 août et 2 septembre 1983,

Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 30 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 11 juin 1993,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 28 mai 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,

Vu l'arrêté du 11 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 23 septembre 2011,

Vu l'arrêté du 19 février 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 29 janvier 2013,

Vu l'arrêté du 17 octobre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 2 octobre 2014,

Vu l'arrêté du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 23 mars 2016,

Vu l'arrêté du 9 août 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à cette convention, signé 21 juillet 2017.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, signé le 27 décembre 2018 et annexé au présent arrêté, est agréé⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de la fonderie et de la métallurgie et des constructions mécaniques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 11 décembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale de la fonderie et de la métallurgie et des constructions mécaniques,

Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 13 avril 1983,

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 9 novembre 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 22 octobre 1990,

Vu l'arrêté du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 11 juin 1993,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 14 juillet 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 30 juin 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 12 mai 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 22 avril 2009,

Vu l'arrêté du 30 novembre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 15 novembre 2011,

Vu l'arrêté du 8 mars 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 25 février 2013,

Vu l'arrêté du 27 octobre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 10 octobre 2014,

Vu l'arrêté du 15 juillet 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 15 juin 2016,

Vu l'arrêté du 5 décembre 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à cette convention, signé le 13 novembre 2017.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de la fonderie et de la métallurgie et des constructions mécaniques, signé le 27 décembre 2018 et annexé au présent arrêté, est agréé ⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 16 à la convention collective sectorielle du textile.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 29 août 1974, portant agrément de la convention collective nationale du textile,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1976, relatif à l'extension du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du textile,

Vu l'arrêté du 27 juin 1983 portant agrément de la sentence arbitrale concernant les secteurs de la chaussure, du textile, de la confection et de la bonneterie rendue le 30 août et 2 septembre 1983,

Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 12 août 1993,

Vu l'arrêté du 22 septembre 1994, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 12 août 1994,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 28 mai 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,

Vu l'arrêté du 11 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 23 septembre 2011,

Vu l'arrêté du 19 février 2013, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 29 janvier 2013,

Vu l'arrêté du 17 octobre 2014, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 2 octobre 2014,

Vu l'arrêté du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 14 à cette convention, signé le 22 mars 2016,

Vu l'arrêté du 14 août 2017, portant agrément de l'avenant n° 15 à cette convention, signé le 18 juillet 2017.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 16 à la convention collective sectorielle du textile, signé le 27 décembre 2018 et annexé au présent arrêté, est agréé⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 16 à la convention collective sectorielle de la confection et de la bonneterie.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 19 juin 1975, portant agrément de la convention collective nationale de la confection et de la bonneterie,

Vu l'arrêté du 27 juin 1983, portant agrément de la sentence arbitrale concernant les secteurs de la chaussure, du textile, de la confection et de la bonneterie, rendue le 30 août et 2 septembre 1983,

Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 12 août 1993,

Vu l'arrêté du 22 septembre 1994, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 12 août 1994,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 28 mai 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,

Vu l'arrêté du 11 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 23 septembre 2011,

Vu l'arrêté du 19 février 2013, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 29 janvier 2013,

Vu l'arrêté du 17 octobre 2014, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 2 octobre 2014,

Vu l'arrêté du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 14 à cette convention, signé le 22 mars 2016,

Vu l'arrêté du 14ao'tit 2017, portant agrément de l'avenant n° 15 à cette convention, signé le 18 juillet 2017.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 16 à la convention collective sectorielle de la confection et de la bonneterie, signé le 27 décembre 2018 et annexé au présent arrêté, est agréé⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 janvier 2019, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des assurances.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 24 décembre 1915, portant agrément de la convention collective nationale des assurances,

Vu l'arrêté du 23 août 1983, portant agrément de la convention collective nationale des assurances révisée,

Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 9 mars 1989,

Vu l'arrêté du 9 novembre 1990, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 19 octobre 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 12 août 1993,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 28 mai 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 24 mai 2001, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 10 mai 2007,

Vu l'arrêté du 1^{er} juin 2009, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 23 mai 2009,

Vu l'arrêté du 21 mars 2012, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 21 février 2012,

Vu l'arrêté du 16 décembre 2014, portant agrément des avenants n° 10 et n° 11 à cette convention, signés le 24 novembre 2014,

Vu l'arrêté du 5 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 16 mars 2016,

Vu l'arrêté du 3 juillet 2017, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 14 juin 2011.

⁽¹⁾ L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des assurances, signé le 24 décembre 2018 et annexé au présent arrêté est arrêté⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2019-01

OBJET : Comptes Startup en devises.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d'octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et avantages au titre des startups et de l'organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation,

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 93-14 du 15 septembre 1993, relative aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles, tel que modifié par les textes subséquents,

Vu l'avis n° 2019-02 du comité de contrôle de la conformité du 25 janvier 2019, tel que prévu par l'article 42 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.

Décide :

Article premier - Toute société résidente, ayant le label « startup » délivré conformément à la réglementation en vigueur, peut pour les besoins de son activité se faire ouvrir auprès des Intermédiaires Agréés des comptes en devises appelés « comptes startup ».

Article 2 - L'Intermédiaire Agréé doit exiger la présentation, à l'appui de la demande d'ouverture d'un « compte startup en devise », d'une copie de la décision du ministre en charge de l'économie numérique pour l'octroi du label « startup » en cours de validité.

Article 3 - Le « compte startup en devise » peut être crédité :

a) des devises provenant des opérations d'exportations de biens et de services réalisées par la startup titulaire du compte,

b) des devises provenant (i) des participations des non-résidents au capital de la startup, (ii) des acquisitions par les non-résidents d'obligations convertibles en actions émises par la startup, (iii) des avances en comptes courants associés et (iv) d'une manière générale toute forme de quasi fonds propres en devises de la startup. L'importation de devises au titre de ces opérations doit faire l'objet de fiches d'investissement établies conformément à la réglementation en vigueur,

c) des bénéfices revenant à la startup, réalisés au titre de ses investissements visés à l'alinéa (d) de l'article 4 de la présente circulaire,

d) des intérêts produits par les sommes logées dans ce compte dans les conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie pour les comptes en devises des résidents,

e) des virements d'un autre « compte startup en devise » du même titulaire.

Article 4 - Le « compte startup en devise » peut être débité pour :

- a) le règlement des achats de biens matériels et immatériels dans le cadre de l'activité de la startup,
- b) la couverture des frais de séjour à l'étranger des dirigeants et des employés de la startup au titre de voyages d'affaires liés à l'activité de la startup,
- c) le règlement de toute autre dépense courante en devises liée à l'activité de la startup,
- d) les transferts à titre d'investissements à l'étranger ou de prises de participations dans le capital de sociétés non résidentes de nationalité étrangère,
- e) les remboursements au titre des avances en comptes courants associés reçues en devises par la startup, des obligations au cas où elles n'ont pas été converties en actions et d'une manière générale au titre de toute forme de quasi fonds propres en devises,
- f) la cession des devises sur le marché des changes,
- g) le crédit d'un autre « compte startup en devise » ouvert au nom de la même startup.

Article 5 : Les opérations de débit du « compte startup en devise » peuvent avoir lieu :

- par virement,
- par chèque bancaire tiré sur l'Intermédiaire Agréé auprès duquel le compte est ouvert,
- par carte de paiement international,
- ou en espèces exclusivement pour la couverture des frais de séjour à l'étranger au titre de voyages d'affaires et ce, dans la limite d'un montant de trente mille dinars (30.000 DT) par voyage et par bénéficiaire.

Article 6 - Le « compte startup en devise » ne peut pas être rendu débiteur, et ce quel que soit le moyen de règlement utilisé.

Article 7 - Avant tout achat de devises sur le marché des changes pour le règlement de toute opération en devises autorisée à titre général ou particulier, la startup bénéficiaire de comptes startup en devises, doit utiliser en priorité les disponibilités de ces comptes et le cas échéant de ses comptes professionnels en devises. Le règlement par achat de devises doit être effectué conformément aux conditions prévues par la réglementation des changes en vigueur.

Article 8 - Toute opération au crédit ou au débit du « compte startup en devise » doit donner lieu à la présentation à l'Intermédiaire Agréé d'une déclaration précisant l'objet de l'opération, dûment signée par le représentant de la startup et conforme au modèle objet de l'annexe à la présente circulaire.

Article 9 - En cas de retrait du label « startup » ou lorsque la durée de validité du label est expirée, le titulaire du « compte startup en devise » doit procéder, sans délai, à la clôture dudit compte.

Sur demande du titulaire du compte, l'Intermédiaire Agréé doit procéder soit au virement du solde éventuel disponible à un compte professionnel en devise du même titulaire soit à sa cession sur le marché des changes.

Article 10 - Les Intermédiaires Agréés sont tenus d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie, via le Système d'Echange des Données « SED », au plus tard le 15 de chaque mois, les états des opérations enregistrées sur les comptes startup en devises ouverts sur leurs livres, afférents au mois précédent.

La déclaration de ces états doit être effectuée conformément au Guide Technique mis à leur disposition, téléchargeable à travers le Système d'Echange des Données « SED ».

Article 11 - Les Intermédiaires Agréés sont tenus de conserver, à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie dans des dossiers accessibles pour les besoins de contrôle, l'ensemble des déclarations visées à l'article 8 de la présente circulaire.

Article 12 - La startup titulaire de « comptes startup en devises » est tenue de conserver, à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie dans des dossiers accessibles pour les besoins de contrôle, tout document justifiant les opérations au débit et au crédit desdits comptes.

Article 13 - La startup ayant réalisé des investissements à l'étranger par le débit d'un « compte startup en devise » conformément à l'alinéa (d) de l'article 4 de la présente circulaire, communique à la Banque Centrale de Tunisie, à la fin de chaque exercice comptable, les états financiers des sociétés établies à l'étranger dans le capital desquelles elle détient des participations, les procès-verbaux des assemblées générales ayant décidé l'affectation des résultats, les documents se rapportant à la modification éventuelle de la structure du capital de ces sociétés et un rapport sur l'activité, au cas où l'investissement à l'étranger prend la forme de succursales et de bureaux de représentation.

LE GOUVERNEUR
MAROUANE EL ABASSI

ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2019-01 DU 30 JANVIER 2019
DECLARATION

Je soussigné
titulaire de la carte nationale d'identité n° du
agissant en qualité de : de la startup :
matricule fiscal n°
titulaire du compte startup n° ouvert auprès de¹ :
déclare par la présente que l'opération de² d'un montant de³ enregistrée
le sur le compte startup sus-indiqué est relative à⁴ :

Opérations de Crédit du compte startup
--

- | |
|---|
| ☐ Opération d'exportations de biens ou de services réalisée par la startup |
| ☐ Participation des non-résidents au capital de la startup |
| ☐ Souscription des non-résidents à des obligations convertibles en actions émises par la startup |
| ☐ Encaissement d'une avance en comptes courants des associés de la startup |
| ☐ Encaissement d'autres formes de quasi fonds propres de la startup |
| ☐ Rapatriement de bénéfices revenant à la startup |
| ☐ Virement provenant d'un autre « compte startup en devise » du même titulaire |

Opérations de Débit du compte startup

- | |
|---|
| ☐ Règlement pour achat de biens matériels ou immatériels |
| ☐ Frais de séjour des dirigeants et employés de la startup à l'occasion de voyages d'affaires à l'étranger |
| ☐ Règlement d'une autre dépense courante en devises liée à l'activité de la startup |
| ☐ Investissements à l'étranger sous forme de filiales ou de prises de participation dans le capital de sociétés établies à l'étranger |
| ☐ Remboursement des montants reçus initialement en devises provenant des avances en comptes courants des associés, des obligations convertibles en actions ou d'autres formes de quasi fonds propres |
| ☐ Cession des devises sur le marché des changes |
| ☐ Crédit d'un autre « compte startup en devise » du même titulaire |

Je déclare en outre avoir pris connaissance du fait que toute fausse déclaration d'une opération enregistrée sur le « compte startup en devise » constitue une infraction de change réprimée conformément à la législation des changes en vigueur.

**Date, cachet et signature
de l'Intermédiaire Agréé**

**Date, cachet et signature
de la startup**

¹ Renseigner l'Intermédiaire Agréé.

² Mentionner débit ou crédit

³ Mentionner le montant et la devise

⁴ Cocher la case correspondante.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2019-02

OBJET : Transferts au titre des opérations courantes.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux Startups,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d'octroi et du retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et avantages au titre des startups et de l'organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation,

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2016-09 du 30 décembre 2016, relative aux transferts au titre des opérations courantes,

Vu l'avis n° 2019-02 du comité de contrôle de la conformité du 25 janvier 2019, tel que prévu par l'article 42 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.

Décide :

Article unique - Les dispositions de l'article 14 de la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2016-09 du 30 décembre 2016, relative aux transferts au titre des opérations courantes sont abrogées et remplacées comme suit :

« Article 14 (nouveau) :

Lorsque le paiement par des sociétés résidentes des transactions visées au paragraphe H-1 de l'annexe n°1 à la présente circulaire, est exigé via internet, le transfert peut être effectué par carte de paiement internationale nominative réservée spécialement à ces transactions appelée « Carte Technologique Internationale » et dont la durée de validité est d'une année civile.

A cet effet, l'intermédiaire agréé est autorisé à délivrer à toute société résidente, qui lui en fait la demande, une allocation annuelle maximale de dix mille dinars (10.000 DT) transférable en une ou plusieurs fois pour réaliser les paiements visés au paragraphe premier du présent article par utilisation de la « Carte Technologique Internationale » visée ci-dessus.

Le montant de l'allocation annuelle maximale est fixé à cent mille dinars (100.000 DT) pour toute société résidente ayant obtenu le Label « Startup » conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, l'intermédiaire agréé doit exiger une copie de la décision du ministre en charge de l'économie numérique pour l'octroi du label « startup », en cours de validité. »

LE GOUVERNEUR
MAROUANE ELABASSI

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus